

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1256/2539

อัยการ ประจำศาล จังหวัด กบินทร์บุรี

โจทก์

นาย นิรันดร์ หรือ คน น้อย หัด เจริญ

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 4

คำว่า "เครื่องกระสุนปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มิได้บัญญัติให้มีความหมายรวมถึงพลุสดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49เอ 1 ด้วย และมีได้ให้มีความหมายรวมถึงวัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องกระสุนปืน ดังนั้นพลุสดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49เอ 1 จึงไม่เป็นเครื่องกระสุนปืน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยมีพลุสดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49 เอ 1 จำนวน 1 ลูก ซึ่งยังใช้ทำการระเบิดลูกใหม่ และให้แสงสว่างประมาณ 40,000 แรงเทียน ถ้าจุดในที่มืดหรืออาคารบ้านเรือนจะลุกไหม้ ความร้อนที่เกิดขึ้นสามารถละลายโลหะเหล็กได้หนาประมาณ 1/2 นิ้ว อันเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 11 |พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองของจำเลย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและจำเลยได้ใช้พลสุดส่องแสงที่จำเลยมีไว้ดังกล่าวโดยจำเลยได้ตั้งกระต๋องนํ้าออกแล้วขว้างเข้าใส่ร้านค้าของนายทรัพย์ สุขสำราญ บ้านเลขที่ 141 หมู่ 10ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วเป็นเหตุให้พลสุดส่องแสงดังกล่าวระเบิดขึ้นมีไฟและควันพุ่งขึ้นแต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากการกระทำของจำเลยขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490มาตรา 4, 7, 55, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 55, 78 วรรคแรกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษฐานมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองจำคุก 2 ปี ฐานใช้เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 2 ปีรวมโทษจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุก 2 ปี ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ของกลางคืนเจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า พลสุดส่องแสงแบบเอ็ม.45 เอ 1เป็นเครื่องกระสุนปืนหรือไม่ พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุน

ปีน วัตุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปีนพ.ศ. 2490 มาตรา 4(2) ที่แก้ไขแล้ว บัญญัติว่า"เครื่องกระสุนปืน" หมายความว่ารวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปรายกระสุนแตก ลูกกระเบิด ตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแกสเชื้อเพลิง เชื้อโรคไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกกระเบิด ตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอันหรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน พิจาระห์บทบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นว่า มิได้บัญญัติให้เครื่องกระสุนปืนมีความหมายรวมถึงพลูดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49 เอ 1ด้วย หรือหาได้มีความหมายรวมถึงวัตุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องกระสุนปืนดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ดังนั้น พลูดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49 เอ 1 จึงไม่เป็นเครื่องกระสุนปืน การที่จำเลยมีไว้ในครอบครองหรือใช้พลูดุดส่องแสงแบบเอ็ม.49 เอ 1ย่อมไม่เป็นความผิดดังที่โจทก์ฟ้อง แม้จำเลยให้การรับสารภาพก็ลงโทษจำเลยไม่ได้"

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-สุนพ กิริติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ